

1073655-50.2021.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Serviços Profissionais

Magistrado: Cláudia Longobardi Campana

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... em razão da demora na comunicação do roubo à contratada. Considerando que o autor descumpriu o contrato e que o tempo hábil de comunicação do furto/roubo está intimamente ligado às chances de localização do veículo, o pedido deve ser julgado improcedente. Caso haja entendimento diverso, o autor deverá entregar o DUT do automóvel à re, livre e desimpedido de quaisquer ônus. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

8ª Vara Cível

Avenida das Nações Unidas, 22939, Torre Brigadeiro, 9º andar Jurubatuba - CEP

04795-100, São Paulo/SP -

e-mail:stoamaro8cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Em 05 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, Mm(a). Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Eu _____ (Katy), escrevente, subscrevi.

Processo nº 1073655-50.2021.8.26.0002

Vistos,

Franklin Alejandro Mijares Vargas propôs esta ação indenizatória por danos materiais em face de Car System Alarmes LTDA. Alega que é proprietário do veículo Hyundai, 2020, placas GFH 4I37 e sócio da empresa Face Santo André Veículos, que atua no ramo de locação de veículos. Esclarece que as partes firmaram contrato de rastreamento e bloqueio de veículo à distância. Informa que cumpriu todas as cláusulas contratuais, todavia, após o veículo ter sido roubado em 14/04/2022, a ré se negou a indenizar o autor, sob alegação de que o tempo decorrido entre o roubo e a comunicação do fato ultrapassou o estabelecido contratualmente. Invoca a aplicação do CDC. Requer a condenação da ré a indenizá-lo materialmente, nos termos pactuados.

Juntou procuração e documentos, fls. 18/45.

A ré contestou às fls. 76 e ss. Afirmou que não atua no ramo de seguros e que o contrato firmado entre as partes não se confunde com apólice de seguros. Sustentou que há indícios de fraude praticada pelo autor, que já propôs seis ações em face da ré, de mesma natureza e com relatos semelhantes. Informou que a indenização não foi repassada ao autor, em razão da demora na comunicação do roubo à contratada. Considerando que o autor descumpriu o contrato e que o tempo hábil de comunicação do furto/roubo está intimamente ligado às chances de localização do veículo, o pedido deve ser julgado improcedente. Caso haja entendimento diverso, o autor deverá entregar o DUT do automóvel à re, livre e desimpedido de quaisquer ônus. Requereu a improcedência do pedido. Juntou procuração, fl. 130.

Instadas a especificarem provas, fl. 141, o autor informou que não pretendia produzir novas provas e o réu requereu a expedição de ofícios ao MP e Delegacia de polícia.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I do CPC.

Indefiro a expedição de ofício ao MP uma vez que desnecessária a intervenção do Juízo para comunicação dos fatos narrados pela ré.

Da mesma maneira, não há que se falar em oficiar a Delegacia de Polícia, tendo em vista que não houve menção na contestação sobre registros de apropriação indébita pelo autor.

Nesse mesmo sentido, o fato do autor possuir outras demandas, versando sobre o roubo de outros veículos, não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela ré.

O autor é sócio de empresa locadora de veículos, de modo que seria natural que parte dos automóveis locados sejam objeto de furto/roubo ou mesmo envolvimento em acidentes de trânsito.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais.

Incontroverso que o contrato firmado entre as partes não possui natureza de seguro ou que seja regido pelas normas do CDC.

Isso porque, na relação havida entre as partes, o autor figura como consumidor intermediário, já que usufrui dos serviços prestados pela ré, com a finalidade direta de instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo.

Não se enquadra, portanto, na definição constante no artigo 2º do CDC.

O autor alega que a ré se negou a indenizá-lo, após um de seus veículos ter sido roubado e não localizado, sob alegação de que houve demora na comunicação do fato.

A controvérsia gira, portanto, em torno da abusividade da cláusula que determina a imediata comunicação de furto ou roubo à contratada e se houve atraso ou não no acionamento da ré.

A fl. 21 o autor comprovou que é proprietário do veículo indicado no boletim de fl. 45, que teria sido roubado no dia 14/04/2021, às 16:00 horas.

O boletim de ocorrência foi lavrado no mesmo dias, às 19:53 horas.

Já a ré foi comunicada dos fatos às 18:50 horas, do dia 14/04/2021, fl. 85.

Na réplica de fls. 134/140, o autor não impugnou especificamente tais dados ou alegou que tenha acionado a ré em menor tempo do que o indicado.

O negócio entabulado entre as partes prevê que a ré deveria bloquear e rastrear o automóvel roubado assim que fosse comunicada.

Nesse sentido, a cláusula 10.4 prevê que a ré deveria ser comunicada, imediatamente, no caso de furto ou roubo, sob pena de se eximir da responsabilidade

de compra dos documentos do veículo, fl. 35.

Analisando-se os fatos e a norma mencionada, não se vislumbra a abusividade alegada.

O contrato firmado possui obrigação de meio e não de resultado.

No caso dos autos, o autor aguardou quase três horas para acionar a ré, o que se mostra desarrazoado, tendo em vista a dinâmica dos roubos e furtos, onde os criminosos rapidamente se evadem do local e removem os dispositivos instalados nos veículos, assim que possível.

Dessa forma, a demora na comunicação do roubo foi decisiva para impedir a localização do automóvel, não sendo possível atribuir tal responsabilidade à ré.

Considerando que o autor não comunicou a subtração do automóvel em tempo razoável, descumprindo a obrigação assumida contratualmente, de rigor a improcedência do pedido.

Nesse mesmo sentido, já se decidiu:

Apelação nº 1031563-02.2017.8.26.0001 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para rastreamento de motos, caminhões e outros veículos automotores à distância Sentença de improcedência - Roubo do caminhão objeto da contratação Comunicação, à contratada, mais de três horas após o incidente - Não localização do veículo, em que pese o bloqueio e rastreio Ausência de falha na prestação dos serviços Obrigação de meio, e não de resultado Sentença mantida Ratificação do julgado Possibilidade Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO. Em 03/10/2018. SPENCER ALMEIDA FERREIRA RELATOR

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

P.I.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

Cláudia Longobardi Campana
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA